

MCN产业链企业合规行动指引

《互联网信息内容多渠道分发服务管理规定》颁布

依据五部门联合令第23号（2026年5月29日公布）；参照2025年1月10日征求意见稿进行对比分析

2025年1月征求意见稿共18条，2026年5月正式稿扩展至31条，发布机关从网信办单独制定升格为五部门联合。距2026年9月1日施行还有85天。 [官方全文](#)

五部门

联合发布机关

9部法律

引用上位法依据

85天

距施行日剩余

1-20万

法定罚款区间（第26条）

乐子

一家 MCN 创始人深夜把法务叫到办公室。

"新规第 11 条——不得以任何形式非法出租、出借后台管理账号。我们手里有三百个租来的号。"

法务："不止。第 13 条——必须核实每一个签约账号运营者的真实身份。我们签了八百个。"

创始人："核实就核实。"

法务："核实方式包括国家网络身份认证公共服务、核验身份证件。我算了一下——八百个人的身份核验、签约、信息管理义务落实——"

创始人打断他："要多久？"

法务合上电脑："第 8 条说平台要在入驻后 30 个工作日内向省级网信办备案。如

果我们现在开始合规——不，如果我们现在开始找到所有三百个账号的真正控制人——备案截止日期是他们的葬礼。”

门关上了。创始人打开了一个新的 Excel 表格，标题是：'现有账号与真人对应关系·第一版（共? 版）'。

一、法定合规义务与行动依据

MCN机构	极高	平台企业	极高	直播电商	高	头部自媒体	高	品牌方	中
技术服务商	机会								

极高合规义务 核心规制对象

MCN 机构

头部、中型、小型多频道网络机构；含达人经纪、内容策划、营销推广等业务形态

法定合规义务

第6条第1款	经营范围须含“互联网信息内容多渠道分发服务”表述；已设立机构须自施行之日起30日内办理变更登记
第6条第2款	从事互联网文化活动、网络表演经纪、网络出版服务、网络视听节目服务、互联网新闻信息服务的，须取得相应行政许可，禁止无证或超范围服务
第6条第3款	须设立信息内容管理负责人，配备内容管理团队，制定信息内容管理、人员管理、应急处置等规则
第13条第1款、第2款	签约时核实公众账号生产运营者身份，可通过国家网络身份认证公共服务或核验身份证件
第13条第1款	服务协议须明确信息内容管理责任，依法依规履行信息安全管理义务
第11条第3款	后台管理账号不得非法出租、出借
第16条	不得制作、复制、发布、传播违法信息；不得组织、煽动、教唆、委托、协助签约账号生产运营者制作违法信息
第17条	不得实施11类禁止行为（见下文禁止行为清单）
第18条	不得为未满16周岁未成年人提供网络直播发布相关服务；年满16周岁的须核验身份并征得监护人同意
第20条第1款	发现签约账号违规的，应当采取警示提醒、暂停服务、解除协议等措施，并向平台通报

90天内必须完成的具体事项

- 01

到市场监管局办理经营范围变更，增加"互联网信息内容多渠道分发服务"表述

依据：第6条第1款 | 截止：2026.10.1
- 02

梳理业务条线，判断是否需要申请互联网文化活动许可、网络表演经纪许可、网络出版服务许可、网络视听节目服务许可或互联网新闻信息服务许可，缺证即启动申请

依据：第6条第2款
- 03

以书面任命文件指定信息内容管理负责人（建议VP或总监级），组建内容管理团队（非强制建议：按每100个活跃签约账号配1人作为基线）

依据：第6条第3款
- 04

起草三份制度文件：《信息内容管理制度》《人员管理培训制度》《应急处置预案》，建议经管理层审批、内部发布后留痕

依据：第6条第3款
- 05

对所有签约创作者重新签订服务协议，协议须逐条载明信息内容管理责任条款，建议附上第17条禁止行为清单作为附件

依据：第13条第1款、第17条
- 06

完成所有签约公众账号生产运营者的身份核验（优先使用国家网络身份认证公共服务接口），留存核验记录

依据：第13条第1款、第2款
- 07

排查并清理后台管理账号出租、出借、共享情况，建立后台账号一对一实名绑定机制

依据：第11条第3款
- 08

排查所有未满16周岁的直播服务签约方，立即终止；核查16-18周岁签约方的监护人书面同意文件

依据：第18条

征求意见稿第10条的"事前审核"义务已被删除

正式稿不再要求MCN在每条内容发布前进行审核并留存记录。改为服务协议约定的安全管理义务——机构可以选择事前抽查、事中监测或事后处置等灵活方式。但这并不意味着可以放任不管，第20条仍要求机构发现违规后主动采取处置措施。



AI 广告审核工具

已适配《互联网信息内容多渠道分发服务管理规定》，自动检测诱导性用语、保证性承诺、风险提示缺失等违规风险点，辅助团队高效完成审批备案与合规审查。

ad.legalkit.xyz →

参考案例 · 虚假广告罪 — 2024年3月

"凉山孟阳"直播带货案

成都某文化传媒有限公司负责人唐某打造"凉山孟阳""凉山阿泽"两名网红，编造"父母双亡、辍学照顾弟妹"的虚假人设，在废弃农舍摆拍"卖惨"短视频500余条。直播中以低价购入的仿冒农产品宣称"凉山原生态助农"，同时雇佣网络水军刷量控评，直播销售超3000万元，非法牟利超1000万元。

第17条第4项 虚假人设营销

第17条第5项 流量造假

第17条第6项 伪劣产品

本页面由AI辅助生成



昭觉县人民法院以虚假广告罪判处唐某有期徒刑1年2个月罚金10万元，"凉山孟阳"有期徒刑11个月罚金8万元，"凉山阿泽"有期徒刑9个月罚金4万元，其余5人9个月至1年不等，全部非法所得没收。入选凉山州中院2024年度十大典型案例。

封面新闻 · 2024.3.18

参考案例 · 专项整治 — 2025年1月

网信办2024年网络水军专项打击

2024年全年，网信部门在全国范围内持续打击网络水军，严肃查处组织招募、推广引流、刷量控评等行为，协调关闭、下架网站平台400余家，督促重点平台清理违法违规信息482万余条。

第17条第5项 流量造假

2025年1月3日，国家网信办发布专题通报。该专项整治直接体现为正式稿第17条第5项将"虚构关注度、浏览量、点击量、评价评分、消费金额等数据"和"批量发布同质化内容"明确定性为禁止行为。

中央网信办官网 · 2025.1.3

二、征求意见稿 vs 正式稿：核心条款变化

事前审核删除

第10条：机构须在发布信息前履行审核义务，留存审核记录备查

整条删除。改为第13条：服务协议中明确信息内容管理责任，依法依规履行安全管理义务

删除

经营范围硬性要求

仅要求平台审核"依法办理经营主体登记"

第6条：经营范围须含"互联网信息内容多渠道分发服务"；已登记须30日内变更

新增

行政许可逐项列举

"从事表演、节目等活动的，应当依法取得相关从业资格"

↑

第6条：逐项列举五类许可——互联网文化活动、网络表演经纪、网络出版、网络视听节目、互联网新闻信息

新增

平台规则年度备案

"应当向网信部门报告"（一次性）

第9条：每年12月31日前报送省级网信部门备案；重大变更须征求机构意见并公示

修改

禁止行为重组

12项（含"网络水军""网红儿童""违规互联网新闻"）

第17条：重组为11项；新增"有损党政军形象商品""贬损残疾人""地域歧视""机构不作为"；删除"违规互联网新闻"（归入第6条许可管理）

修改

未成年人保护独立成条

仅在禁止行为中提及"网红儿童"

第18条：未满16岁禁止直播；16+须核验身份并征得监护人同意

新增

直播营销独立成条

无专门规定

第19条：须建立选品、纠错、合规审核、违法处置四项制度

新增

约谈+失信+罚款

无

第25条（约谈）、第26条（1-20万罚款）、第27条（失信惩戒）



三、第17条：11类禁止行为完整清单

- 第1项

以炮制议题、合成伪造、臆测编造、拼凑剪接等方式混淆视听，或恶意集纳、翻炒负面信息、旧闻旧事，误导公众
- 第2项

煽动网民情绪，挑动群体对立、地域歧视，制造负面话题撕裂共识
- 第3项

以危害或可能危害未成年人身心健康、贬损残疾人人格等方式牟利
- 第4项

编造背景、情节、人设等开展**虚假或误导性营销**（已删除"恶意"主观要件）
- 第5项

虚构关注度、浏览量、点击量、评分、投票量、消费金额等数据，通过人工或技术手段流量造假、批量发布同质化内容
- 第6项

推广、展示**有损党政军形象**、假冒伪劣、侵犯知识产权或不符合人身财产安全要求的商品或服务 **新增**
- 第7项

违反国家有关规定展示违法犯罪行为细节、渲染犯罪情节，或炒作社会热点、突发案事件、灾难事故
- 第8项

组织、煽动、实施、参与、协助**网络暴力**相关违法活动
- 第9项

宣扬不良价值观，传播不良生活方式，鼓吹低级趣味
- 第10项

机构未依法依约履行对签约账号信息内容的安全管理义务 **新增**
- 第11项

其他违反法律、行政法规和国家有关规定的行为（兜底条款）

绝对红线——触碰即可能面临行政处罚或刑事责任

1. 为未满16周岁未成年人提供网络直播发布服务 第18条
2. 推广有损党政军形象、假冒伪劣、侵犯知识产权的商品或服务 第17条第6项
3. 组织、煽动、实施、参与、协助网络暴力违法活动 第17条第8项
4. 无行政许可从事互联网新闻信息服务、网络出版服务或网络视听节目服务 第6条第2款
5. 以危害（或可能危害）未成年人身心健康、贬损残疾人人格方式牟利 第17条第3项

四、可执行合规检查清单

施行后30日内完成 截止 2026.10.1

- ☐ 市场监管局办理经营范围变更，增加"互联网信息内容多渠道分发服务" 第6条第1款
- ☐ 排查是否涉及网络表演经纪/网络出版/网络视听/互联网新闻，缺证启动申请 第6条第2款
- ☐ 书面任命信息内容管理负责人（建议VP级），确定管理团队名单 第6条第3款
- ☐ 排查后台管理账号是否存在出租、出借、共享情况 第11条第2款
- ☐ 停止为未满16周岁未成年人提供直播服务，核查16+签约方的监护人同意文件 第18条
- ☐ 停止一切刷评、刷量、改销量数据行为 第17条第5项

90天内 截止 2026.8.31

- ☐ 三份制度文件定稿并内部审批：《信息内容管理制度》《人员管理培训制度》《应急处置预案》 第6条第3款
- ☐ 与所有签约创作者重新签订服务协议（含信息内容管理责任条款） 第13条第2款
- ☐ 完成全部签约账号生产运营者身份核验（国家网络身份认证或身份证件） 第13条第1款
- ☐ 配合各合作平台完成入驻协议签署，向平台提供备案所需机构信息 第7、8条
- ☐ 建立直播选品SOP、纠错机制、合规审核机制、违法行为处置制度 第19条
- ☐ 全面审查历史内容：清理虚假人设、流量造假、煽动对立、贬损残疾人等内容 第17条

持续义务 生效后持续执行

- ☐ 内部定期组织内容管理团队及签约创作者进行法律法规学习（平台另依第12条负有合规指导义务） ↑

☐ 建立签约账号内容日常监测机制，发现违规及时采取警示/暂停/解约并通报平台

第20条第1款

☐ 建立投诉举报接收与处理流程，留存核查记录

第14条

☐ 每年12月31日前将服务规范报送省级网信部门备案（平台企业）

第9条

☐ 跟踪执法动态，关注行业信用评价体系进展

第27条

五、谈资

01

"账号出租"被明文禁止。第 11 条第 3 款规定 MCN 不得以任何形式非法出租、出借后台管理账号——靠租号给微商、水军赚钱的灰色产业链就此被写进法律禁区。

第11条第3款

02

MCN 必须核实每一个签约创作者的真实身份。第 13 条要求通过网络身份认证或核验身份证件来核实——靠一个微信号和昵称签约的时代结束了。

第13条

03

未满 16 周岁，不能开直播。第 18 条直接禁止 MCN 为未满 16 岁的未成年人提供网络直播发布相关服务；16-18 岁必须核验身份且征得监护人同意。

第18条

04

严重违规可以"关闭账号、清退、黑名单"。第 20 条规定平台对严重违规 MCN 可以关闭账号、入驻清退、纳入黑名单，并向省级网信办报告。一次违规，全平台封杀。

第20条第3款

六、关键时间线

2025 年 1 月 10 日

征求意见稿发布



本页面由AI辅助生成

国家网信办发布《网络信息内容多渠道分发服务机构相关业务活动管理规定（草案稿）》，18条，公开征求意见至2025年2月9日

2025 年 2 月 - 2026 年 4 月

立法审议与跨部门协调

吸收行业意见（删除事前审核、放宽备案时限）；协调公安部、文旅部、市监局、广电总局联合制定；条目从18条扩展至31条

2026 年 5 月 29 日

五部门联合公布第 23 号令

国信办主任庄荣文、公安部部长王小洪、文旅部部长孙业礼、市监总局局长罗文、广电总局局长曹淑敏联合签署公布

2026.5.30 - 2026.8.31 · 当前

缓冲期——关键行动窗口

在施行日前完成经营范围变更、许可排查、团队组建、制度起草、协议更新、身份核验、直播合规机制建设。施行后30日内（即2026年10月1日前）须完成变更登记。

2026 年 9 月 1 日

正式施行

所有规定开始生效。违规将依据《网络安全法》《未成年人保护法》《广告法》《消费者权益保护法》《互联网信息服务管理办法》等9部法律法规及本规定第26条进行处罚。

2026 年 12 月 31 日

平台首个年度备案截止

平台企业须在此日期前将年度服务规范报送所在地省级网信部门备案（第9条）。

本文依据以下文件编写：国家互联网信息办公室等五部门联合令第23号《互联网信息服务内容多渠道分发服务管理规定》（2026年5月29日公布，2026年9月1日起施行）；国家互联网信息办公室《网络信息内容多渠道分发服务机构相关业务活动管理规定（草案稿）》（2025年1月10日征求意见稿）

引用上位法：《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国广告法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《互联网信息服务管理办法》《未成年人网络保护条例》《广播电视管理条例》《出版管理条例》《营业性演出管理条例》

本指南仅供参考，不构成法律意见。具体合规方案请咨询持有执业资格的律师。



史宇航 律师

数据合规与网络法实务，扫码咨询合规方案

沪ICP备2025142899号-2 沪公网安备 31010402336754 号

